



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 6

Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 2067/2017

2ª Via

INICIADO: 08/06/2017 15:31hs e EMITIDO: 08/06/2017 19:43hs

Folha : 1

JLLPRXCBDKEEHG^

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: AVENIDA DONA BELMIRA MARIN, 4000 - GRAJAU - CEP: 04846-010
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 101 D.P. - JDIM IMBUIAS

Ocorrência: 08/06/2017 Às 15:00 horas

Comunicação: 08/06/2017 Às 15:31 horas

Elaboração: 08/06/2017 Às 15:31 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- VINICIUS MOREIRA MANGIACAVALLI - Presente ao plantão - RG: 36335074-SP
- Exibiu o RG original: Não - Pai: MARCELO MANGIACAVALLI
- Mãe: LUCINEIDE MOREIRA - Natural de: BOTUCATU -SP - Sexo: Masculino
- Nascimento: 09/11/1992 24 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: ESTUDANTE - Instrução: 1 Grau completo
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda

Testemunha:

- LUIZ LOPES JUNIOR - Presente ao plantão - RG: 22303025-SP
- Exibiu o RG original: Não - Pai: LUIZ LOPES - Mãe: TEREZINHA SANCHES LOPES
- Natural de: S.PAULO -SP - Sexo: Masculino - Nascimento: 24/09/1973 43 anos
- Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Branca - Endereço Comercial: DOUTOR JUVENAL HUDSON FERREIRA, 141
- JARDIM MYRNA - CEP: 04856-140 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)5526-9955
- (Comercial)

Conduutor:

- JOSE EDUARDO CUNHA - Presente ao plantão - RG: 20812919-SP
- Exibiu o RG original: Não - Pai: SIMPLICIO ELOI DA CUNHA
- Mãe: MARIA DA CONCEICAO CUNHA - Natural de: GOVERNADOR VALADARES -MG
- Sexo: Masculino - Nascimento: 22/07/1967 49 anos - Estado civil: Casado
- Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 7

Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 2067/2017

INICIADO:08/06/2017 15:31hs e EMITIDO:08/06/2017 19:43hs

2ª Via

Folha :2

JLLPRXCBDKEEHG^

Cutis: Branca - Endereço Comercial: DOUTOR JUVENAL HUDSON FERREIRA, 141
JARDIM MIRNA - CEP: 04856-140 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)5526-9955
(Comercial)

Entorpecentes:

- Tóxico Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: PEDRA - Quantidade: 7 - Involucro: OUTROS
- Tóxico Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 8 - Involucro: PLÁSTICO

Histórico:

Alegam os policiais civis LUIZ LOPES JUNIOR e JOSÉ EDUARDO CUNHA, que ora figuram como condutor e testemunha, que realizavam diligências a serviço da chefia de investigação desta Distrital, durante breve campanha em ponto conhecido pela venda de drogas, visualizaram por VINICIUS MOREIRA MANGIACAVALLI em comportamento que lhes causaram dúvidas suspeitas. Realizada busca pessoal nos VINICIUS foi localizada uma sacola plástica contendo 8 invólucros plásticos contendo maconha e 7 pedras de crack. Questionado pelos policiais civis, afirmou que não era proprietário das drogas e que havia acabado de sair do hospital, porém não soube responder porque estava naquele local (extremo da Zona Sul), sendo que mora na Zona Leste. Por conseguinte, os policiais civis conduziram os adolescentes até esta distrital de polícia judiciária para ciência da autoridade policial signatária.

Neste distrito, a autoridade infra-assinada passou a entrevistar as partes em separado. Os policiais civis apresentaram a versão retromencionada. VINICIUS MOREIRA MANGIACAVALLI declarou durante a sua oitiva o que já havia dito aos policiais civis, ou seja, não é traficante, não estava vendendo os referidos entorpecentes e que teria acabado de sair do Hospital por estar doente (DST).

Em Delegacia, providenciou-se a pesquisa no DVC que resultou em 5 (cinco) passagens por tráfico de drogas.

As substâncias apreendidas, nos precisos termos da Portaria Conjunta Decap/Instituto de Criminalística nº 01/2012, foram submetidas a teste de constatação provisória, que apontaram resultado positivo para maconha e crack, substância essa elencada como entorpecente segundo o estabelecido na Portaria SVS nº 344/1998, da ANVISA/Ministério da Saúde, que complementa as normas penais em branco da Lei Antidrogas (Lei Federal nº 11.343/2006). Por fim, requisitou-se

85º D.P. JARDIM MIRNA

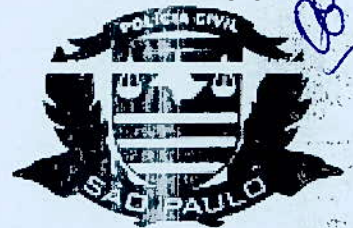
Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 8

Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 2067/2017

2ª Via

INICIADO:08/06/2017 15:31hs e EMITIDO:08/06/2017 19:43hs

Folha :3

JLLPRXCBDKEEHG^

exame pericial químico-toxicológico definitivo para cabal demonstração da materialidade.

À luz do contexto fático exposto, a Autoridade Policial exarou sua decisão e convicção jurídica nos termos do artigo 140, parágrafo 3º, da Constituição do Estadual Paulista, com a redação estipulada pela Emenda nº 35/12: Nesta etapa urgente de cognição sumária, tendo em vista as ponderações lançadas, sobretudo a versão alegada pelos policiais, de relativa presunção de legitimidade, reputou-se que as condutas dos adolescentes VINICIUS MOREIRA MANGIACAVALLI correspondem a crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, delito equiparado ao hediondo, consoante inciso XVIII, do art. 1º, da Constituição da República e art. 2º, caput, da Lei Federal nº 8.072/1990. O conduzido supostamente guardava consigo as drogas, sem autorização legal, em circunstâncias que afastam o intuito de posse para mero consumo pessoal, mormente em virtude da quantidade e natureza das substâncias.

Nada Mais.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

PAULO DANIEL FIRPO TORTEROLO
ESCR POL

VICTOR VENDRAMINI LANGERHORST
DELEGADO DE POLÍCIA

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - J D MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955

www.policiacivil.sp.gov.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por STEPHANY NATALIA RODRIGUES DE MOURA, liberado nos autos em 30/06/2017 às 17:50. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sig/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0048656-42.2017.8.26.0050 e código 54CDA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

SENTENÇA

Processo nº: **0048656-42.2017.8.26.0050 - Controle nº 1.146/17**
Classe – Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
Autor: **Justiça Pública**
Réu: **VINICIUS MOREIRA MANGIACAVALLI**

VISTOS, etc.

VINICIUS MOREIRA MANGIACAVALLI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 08 de junho de 2.017, por volta das 15:00 horas, na Avenida Dona Belmira Marin, nº 4.000, Grajaú, nesta capital, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico e a consumo de terceiros, 07 (sete) pedras de crack e 08 (oito) invólucros de maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, que foi juntada aos autos por defensora pública. Em seguida, a denúncia foi recebida e o réu citado.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu.

Na fase do art. 402 do CPP, nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, a Dr^a. Promotora de Justiça pronunciou-se pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que o Dr. Defensor Público pugnou pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, ou, alternativamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

É o relatório. DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Ouvido em juízo, o réu confessou parcialmente a imputação que lhe é feita, admitindo que se encontrava na posse de 07 pedras de crack e 08 invólucros de maconha, mas que se destinavam a seu uso próprio, já que é usuário de drogas desde 2.010.

E as demais provas constantes dos autos foram incapazes de refutar essa versão do denunciado.

Realmente, os policiais civis Luiz Lopes e José Eduardo reconheceram o réu em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como sendo a pessoa que flagraram parado na via pública e na posse de uma sacola plástica, que continha 07 pedras de crack e 08 invólucros de maconha.

E essa foi toda a prova oral produzida durante a instrução processual, que só é suficiente a atestar a autoria do crime descrito no art. 28, *caput*, da Lei nº 11.343/06.

De fato, diante da versão apresentada pelo próprio acusado em seu interrogatório policial, corroborada pelo relato daqueles dois policiais civis, tornou-se incontroverso que Vinicius Moreira Mangiacavalli se encontrava na posse de 07 pedras de crack e 08 invólucros de maconha.

O que se discute nos autos, portanto e tão-somente, é se tais drogas destinavam-se ao tráfico ilícito de entorpecentes.

E os elementos de prova trazidos aos autos apontam para uma resposta negativa a essa indagação.

Realmente, aqueles dois policiais civis foram enfáticos em afirmar que não presenciaram qualquer ato de venda de entorpecentes por parte do acusado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

Da mesma forma, apurou-se que apenas 07 pedras de crack e 08 invólucros de maconha foram apreendidos em seu poder, quantidade que poderia mesmo ser consumida por uma única pessoa, além de não trazer consigo qualquer quantia em dinheiro, o que se coaduna com a tese desclassificatória sugerida pela Defesa.

O fato de já ter sido condenado por delito da mesma espécie, ou mesmo por ter sido detido longe de sua casa e em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, por si só, não traz a certeza de que estivesse praticando a mesma conduta novamente, ante a falta de provas mais robustas.

Tais ponderações, em conjunto, levam-nos à conclusão de que não há provas suficientes acerca da prática daquele delito mais grave, sendo de rigor a desclassificação para o porte de entorpecentes para consumo pessoal, descrito no art. 28, *caput*, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade deste delito subsidiário está demonstrada e decorre do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/14), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09) e do Exame Químico-Toxicológico, segundo o qual as drogas apreendidas consistiam em “Cocaína” e “Tetrahydrocannabinol” (fls. 184/186).

Passo a fixar a pena.

Conforme folha de antecedentes e certidões acostadas a fls. 136/145, 154, e 190/192, o réu tem contra si duas condenações penais definitivas, uma por tráfico ilícito de entorpecentes e outra por roubo, cujos trânsitos em julgado são datados de 18 de maio de 2.011 e 25 de novembro de 2.013. Portanto, esta última, mais recente e dentro do lapso temporal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, incidirá como a circunstância agravante da reincidência, ao passo que a outra, mais antiga, funcionará como a circunstância judicial dos maus antecedentes.

Deste modo, por ser reincidente, aplico ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, conforme faculta o art. 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

Ante o exposto, diante da desclassificação ora operada, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a pretensão punitiva para o fim de **CONDENAR** VINICIUS MOREIRA MANGIACAVALLI, Rg. nº 36.335.074-SSP/SP, filho de Marcelo Mangiacavalli e Lucineide Moreira, como incurso nas sanções do art. 28, *caput*, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de “prestação de serviços à comunidade”, pelo prazo de 10 (dez) meses.

O réu fica advertido de que, em caso de descumprimento injustificado da pena acima imposta, poderá ser submetido à admoestação verbal ou multa (art. 28, § 6º, da Lei nº 11.343/06).

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2.017.

Augusto Antonini
Juiz de Direito